

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 488/2536 บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด โจทก์
นาย นิรันดร์ ห่อ ทองคำ กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 90

การส่งสำเนาเอกสารให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90 นั้น หมายความว่าส่งให้ถึงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันสืบพยาน เพราะเป็นความประสงค์ของกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารก่อนจะได้ชักค้ำพยานได้ถูกต้อง ไม่เสียเปรียบแก่กัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2530 จำเลยที่ 1 เช่าซื้อเครื่องวีดีโอจากโจทก์ 1 เครื่อง ราคา 17,875 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อแล้วเป็นเงิน 7,200 บาท แล้วผิดนัดเกินกว่า 2 คราวติดต่อกันโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเครื่องวีดีโอแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ก่อนจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ผู้ลงนามในสัญญาเช่าซื้อมิได้รับมอบอำนาจโดยชอบจากโจทก์ สัญญาเช่าซื้อเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายเงินผ่อน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงเป็นของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันทำสัญญาโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินคืนหรือให้ชดใช้ราคา สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันเป็นโมฆะ จำเลยไม่เคยได้รับคำบอกเลิกสัญญาจากโจทก์ ทรัพย์สินมีราคาเพียง 12,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ คู่ความรับกันว่า โจทก์ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ให้แก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 จำเลยที่ 2 ได้รับเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2532 ศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 25 เมษายน 2532 คู่ความตกลงทำกันเกี่ยวกับการส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวว่า หากศาลฟังว่าโจทก์ส่งสำเนาเอกสารก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน จำเลยที่ 2 ยอมแพ้คดีและคืนเครื่องวีดีโอที่เช่าซื้อแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้จะใช้ราคาแทน 10,675 บาท แต่หากศาลฟังว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน โจทก์ยอมแพ้คดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ให้จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90 บัญญัติไว้ความว่า คู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ส่งให้แก่คู่ความ

อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ฯลฯ นั้น เป็น
ความประสงค์ของกฎหมายที่ต้องการจะให้ฝ่ายที่อ้างเอกสารเป็นพยานส่งสำเนาให้อีก
ฝ่ายหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายันได้มี
โอกาสตรวจสอบเอกสารก่อน จะได้ซักค้านพยานได้ถูกต้องไม่เสียเปรียบแก่กันดังนั้น
คำว่า "ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ " จึงมีความหมายว่า ส่ง
สำเนาเอกสารให้ถึงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หากจะถือเอาวันที่ส่งสำเนาเอกสารเป็นสำคัญ
แล้วก็ยอมเปิดช่องให้มีการเอาเปรียบแก่กันได้ดังจะเห็นได้ในคดีนี้ว่าโจทก์ส่งสำเนา
เอกสารให้จำเลยที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 แต่จำเลย
ที่ 2 ได้รับสำเนาเอกสารวันที่ 24 เมษายน 2532 ก่อนวันสืบพยานโจทก์เพียงหนึ่งวัน
จึงมีเวลาที่จะตรวจสอบได้ไม่ถึงสามวันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการไม่ชอบ
ด้วยเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายถือว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารให้แก่
จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 90 โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ